VENTAS Y SERVICIOS – NUEVO TEXTO – ART. 2 N° 2, ART. 12 LETRA E N° 20 – LEY DE IMPUESTO A LA RENTA – ART. 20 N° 5, ART. 42 N° 2 – LEY N° 21.420 – CIRCULAR N° 50 DE 2022 – (ORD. N° 3308, DE 15.11.2022)

IVA a servicios médicos veterinarios.

De acuerdo con su presentación, consulta si los servicios médicos veterinarios serán contemplados en la exención de IVA que mantendrán los servicios médicos.

Al respecto se informa que, conforme la Ley N° 21.420, se modifica1[1], a contar del 1° de enero de 2023[2], el concepto de hecho gravado "servicio", contenido en el N° 2°) del artículo 2° de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (LIVS), eliminando el requisito que la remuneración del servicio provenga del ejercicio de alguna de las actividades clasificadas en los números 3 o 4 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Luego, a contar de la fecha indicada, se gravará con IVA toda acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquiera otra forma de remuneración, salvo que concurra alguna exención.

De este modo, la actividad de medicina veterinaria de carácter ambulatoria, clasificada en el N° 5 del artículo 20 de la LIR, a contar del 1° de enero de 2023, se encontrará gravada con IVA conforme a la nueva definición de "servicio" contenida en el N° 2°) del artículo 2° de la LIVS.

Sin perjuicio de lo anterior, la Ley N° 21.420 agregó un nuevo N° 20 a la letra E del artículo 12 de la LIVS, que libera de IVA a "Los servicios, prestaciones y procedimientos de salud ambulatorios", precisando la Circular N° 50 de 2022 que dicha exención sólo favorece a las prestaciones de salud humana[3].

Con todo, todavía es necesario tener presente que la Ley N° 21.420 amplió[4] la exención contenida en el N° 8 de la letra E del artículo 12 de la LIVS, extendiéndola a los ingresos generados por las sociedades de profesionales referidas en el párrafo tercero del N° 2 del artículo 42 de la LIR, aun cuando hayan optado por declarar sus rentas de acuerdo con las normas de la primera categoría.

En consecuencia, si la empresa señalada en su presentación cumple con los requisitos para calificar como sociedad de profesionales[5], los ingresos que genere en el desarrollo de su actividad[6] de medicina veterinaria, a contar del 1° de enero de 2023, se encontrarán exentos de IVA.

HERNÁN ANDRÉS FRIGOLETT CÓRDOVA
DIRECTOR

Oficio N° 3308, de 15-11-2022
Subdirección Normativa
Depto. de Impuestos Indirectos

---

[1] N° 1 del artículo 6 de la Ley N° 21.420.
[2] Inciso primero del artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.420.
[3] Se extiende solo a los servicios, prestaciones y procedimientos de salud incluidos en la nómina de aranceles modalidad de atención institucional (MAI) y la nómina de aranceles modalidad libre elección (MLE) que se publican en el sitio web del Fondo Nacional de Salud y aquellas que sean asimilables a las mismas o se desarrollen en el contexto de dichos procedimientos, independientemente del monto de su remuneración y si son desarrolladas o no por un prestador institucional de salud, pero siempre que sean prestados por profesionales capacitados para ello de acuerdo con lo establecido en el Libro V del Código Sanitario.
[4] Letra a) del N° 2 del artículo 6 de la Ley N° 21.420.
[5] De acuerdo con las Circulares N° 21 de 1991 y N° de 2022, para calificar como sociedad de profesionales se deben cumplir los siguientes requisitos:
   a) Debe tratarse de una sociedad de personas.
   b) Su objeto exclusivo debe ser la prestación de servicios o asesorías profesionales.
   c) Estos servicios deben ser prestados por intermedio de sus socios, asociados o con la colaboración de dependientes que coadyuven a la prestación del servicio profesional.
   d) Todos sus socios (sean personas naturales u otras sociedades de profesionales) deben ejercer sus profesiones para la sociedad, no siendo aceptable que uno o más de ellos solo aporte capital.
   e) Las profesiones de los socios deben ser idénticas, similares, afines o complementarias.
[6] En la medida que la empresa preste exclusivamente los servicios de medicina veterinaria que refiere en su presentación.